

1500098-42.2020.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2014560/2020 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 9533710 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 246/2020 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2014560 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500098-42.2020.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500098-42.2020.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2014560/2020 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 9533710 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 246/2020 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2014560 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 246/20/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS SOUSA REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

CARLOS SOUSA REIS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 16 de janeiro de 2020, por volta das 08h36, na Estrada do Pedroso, 6260, Parque do Pedroso, nesta cidade e comarca, trazido com ele e guardado, para entrega ao consumo de terceiros, 70 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido 13,3 gramas, 246 porções de cocaína, com peso líquido de 450 gramas e 42 porções de maconha, com peso

líquido de 47 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito.

Foram observadas as disposições contidas no artigo 55 da Lei 11.343/06, com oferecimento de defesa preliminar pelo réu.

A denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, sendo o acusado interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, em razão da insuficiência de provas ou por atípico o fato, requerendo, subsidiariamente, a diminuição da pena no máximo, a substituição por pena restritiva de direitos e regime inicial menos gravoso.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória não merece acolhida.

O réu em juízo negou a prática do comércio de drogas. Alegou que morava bem próximo ao local onde foi abordado. Fazia uso contínuo de drogas e foi até o local de venda para comprar para uso próprio. Afirmou que tinha levado tiros e estava com muletas; mal conseguia andar. O acusado afirmou que os rapazes que estavam vendendo a droga fugiram e deixaram a sacola no local. Ficou para trás porque não conseguiu correr. A sacola estava do lado, deixada pelos rapazes que saíram correndo. Havia uma fila para comprar a droga e a sacola foi deixada no chão.

O policial Danilo alegou que estava em patrulhamento quando viu alguns rapazes. Alguns saíram correndo e o acusado permaneceu no local. Ele estava com um problema na perna e não conseguiu fugir. A sacola com a droga estava no colo dele.

O policial Leandro alegou que estava em patrulhamento quando viu cinco ou seis indivíduos em uma calçada. Alguns sentados, alguns em pé. Estava a uma distância de 50 metros quando os viu pela primeira vez. Quando viram aproximação da polícia, saíram correndo. O acusado não correu. Estavam todos juntos. O acusado ficou para trás com uma sacola. No interior da sacola estava droga e o celular. No momento da abordagem, o acusado estava sentado e a sacola nas mãos dele.

Negaram os policiais que tenham montado campana no local; não fizeram, desta forma, nenhuma visualização e não conseguiram dizer, por não terem visto, o que o acusado, ou qualquer dos outros rapazes que estavam juntamente com ele, faziam antes da abordagem.

Também alegaram que não viram a sacola anteriormente à fuga dos rapazes que estavam com o acusado.

O acusado, segundo os policiais, não correu porque estava com problema nas pernas, o que o impedia de sair com facilidade.

Este o conjunto probatório.

Ausente a visualização do local, ou mesmo o comportamento do acusado e dos demais rapazes que estavam com ele, não é possível afirmar o que cada um deles fazia: quem estava com a droga, em quais condições, e o que faziam com a droga que, segundo os policiais, foi apreendida.

O acusado não conseguiu fugir apenas porque estava com problema na perna. Encontrá-lo juntamente com pelo menos mais cinco outras pessoas pode ser apenas indicativo de que estava no local para adquirir a droga.

Ainda que deixado sozinho e localizada a sacola, nada nos autos indica que estava o acusado a praticar o comércio de drogas. Pode, ausente a visualização, ter estado ali apenas para adquirir a droga e, diante da dificuldade física que possuía, não ter conseguido sair correndo.

Não se pode estabelecer conclusão quanto à prática de delito a menos que exista prova concreta de perpetração. Tampouco se mostra admissível conclusão quanto à prática do delito em detrimento do acusado interpretando em prejuízo dele, comportamentos e descrições.

O acusado foi encontrado em ponto de venda de droga, na companhia de outros rapazes, sem que tenham os policiais visto o que faziam antes da abordagem, nem tampouco onde se encontrava a droga antes que todos se evadissem e deixassem o acusado sozinho no local.

A droga poderia ser de qualquer um dos rapazes, assim como qualquer um deles pode ter praticado atos de comercialização. Não é legítimo atribuir ao acusado a prática do delito apenas porquanto permaneceu no local, sem conseguir correr por estar machucado.

Na dúvida, em razão do princípio da presunção da inocência, cabível a absolvição.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu CARLOS SOUSA REIS, qualificado nos autos, da imputação a ele feita, nos termos do que dispõe o artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Ausentes causas para a prisão cautelar, desnecessária a decretação da prisão.

Réu beneficiário da gratuidade judiciária, sendo incabível a condenação ao pagamento de custas processuais.

P.R.I.C.

Santo André, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA